כח התערבות
לובי ציוני לאומי

תוכנית פרלמנטרית

חינוך ביתי מוכר בישראל: מפטור חריג לאישור בתוך מערכת החינוך

המטרה: שחינוך ביתי יהיה מסלול מוכר בתוך מערכת החינוך. הילד נשאר רשום במוסד חינוך, זכאי לשירותיו, ומקבל אישור אחד לכל שלב חינוך (גן, יסודי, או חטיבת ביניים ותיכון יחד) במקום פטור שמתחדש כל שנה

הכלי

חוזר מנכ"ל חדש, "אישור ללימוד בחינוך ביתי", לפי הנוסח שגיבשנו (עמודים 3–4, ונספח א')

הזירה

הכנסת, ובראשה ועדת החינוך, כמנוף מול השר ומשרד החינוך

הקול

פודקסט "על המשמעות", תקשורת ותמיכה ציבורית סביב כל שלב

הצעד הראשון: גיוס השותפים בכנסת, יו"ר ועדת החינוך וחברי הוועדה

שום צעד פומבי בכנסת לא יוצא לדרך לפני שיש לפחות חבר כנסת מוביל אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה

ארבעה עקרונות שמשנים את מעמד החינוך הביתי

1

תלמידי החינוך הביתי הם חלק ממערכת החינוך

הפטור מהשתתפות סדירה במוסד לא מבטל את הזכות לחינוך או את השתתפות המדינה במימונו. נקודת המוצא בחוזר: "זכות לחינוך המיטבי שיכולה המדינה להציע", במקום "מקומם במוסדות החינוך"

2

אישור ללימוד בחינוך ביתי, במקום פטור

הילד נשאר רשום במוסד חינוך שאליו הוא משויך, ודרכו מקבל את השירותים שמגיעים לו לפי חוק חינוך ממלכתי. ההורים אחראים לוודא שהשירותים ניתנים, והמערכת חייבת לספק אותם

3

אישור חד-פעמי לכל שלב חינוך

שלושה שלבים: גן (גילי 3–6), יסודי (א'–ו'), ועל-יסודי (ז'–י"ב). במקום חידוש בכל שנה, תהליך שמקשה על ההורים. האישור תקף עד תום השלב, ואפשר לשלול אותו רק לפי התנאים שבחוזר

4

בלי מבחן "השקפת עולם מגובשת"

הוסרה הדרישה להשקפת עולם השוללת מוסד, או לנסיבות חריגות. האישור מותנה בכך שהילד מקבל חינוך שיטתי לפי תוכנית שאושרה

הדוגמה שממחישה את העיקרון: ביטוח תאונות אישיות חל על תלמידים 24 שעות ביממה, בכל מקום. אין סיבה שלא יחול על תלמידי החינוך הביתי

נספח ההצעה

מה משתנה בחוזר: היום לעומת הנוסח המוצע

נושא	החוזר היום	הנוסח המוצע
נקודת המוצא	מקומם של ילדים בגיל חובה הוא במוסדות החינוך	לילדים יש זכות לחינוך המיטבי שהמדינה יכולה להציע
עילה לפטור	השקפת עולם מגובשת השוללת מוסד, או נסיבות חריגות	חינוך שיטתי לפי תוכנית שאושרה, בלי מבחן השקפת עולם
תוקף	בדרך כלל שנה אחת, ולכל היותר שנתיים	עד תום שלב החינוך (גן, יסודי או על-יסודי), ושלילה רק לפי התנאים בחוזר
מעמד הילד	נגרע ממצבת התלמידים	נשאר רשום במוסד, וזכאי לשירותיו
למידה קבוצתית	פטור לילד בודד או למשפחה אחת בלבד	ההגבלה בוטלה, וגם עילת הביטול בשלה
חינוך מיוחד	הזכאות פוקעת, והשירותים לא יסופקו	שירותים דרך המוסד, ואפשר לעבור ועדת זכאות ואפיון
תוכניות ופעילויות	אינו רשאי להשתתף	רשאי, בתיאום עם רפרנט הרשות ועם המוסד
מבחני מחוננים	אינו רשאי	רשאי, וההורים אחראים לרישום
מסגרות קבוצתיות לבגרות	אינו רשאי	רשאי, בתיאום עם המוסד
ביטוח תאונות	אין חובה לבטח	חובה על הרשות המקומית ועל המשרד
חזרה לבית הספר	לפי מקום פנוי	ככל האפשר למוסד שבו הילד רשום
גורם מלווה	רפרנט מחוזי	גם רפרנט ברשות החינוך המקומית, ורפרנט חינוך מיוחד בוועדה

הנוסח המלא מופיע בנספח א', ויצורף לכל פנייה לוועדה, לשר ולמשרד

הנוסח החדש, סעיף אחר סעיף

סעיף בחוזר	התיקון
1. כללי	נקודת המוצא: זכות לחינוך המיטבי שהמדינה יכולה להציע. בוטל מבחן "השקפת עולם מגובשת" ונסיבות חריגות. בוטלה ההגבלה לילד בודד או למשפחה אחת. האישור ללימוד בחינוך ביתי מותנה בפטור
2. הגדרות	"פטור": פטור מחובת לימוד סדיר במוסד מוכר. תפקיד חדש: רפרנט חינוך ביתי ברשות החינוך המקומית
3. מקרים חריגים	פושט: בוטלו המסלולים הנפרדים לפטור מטעמים אחרים ולילד חולה
4. הגשת הבקשה	הפטור תקף עד תום שלב החינוך, במקום חידוש בכל שנה. ההורים מדווחים גם לרפרנט הרשות
4.3–4.4 מסמכים ותוכנית	מסמך התפיסה החינוכית של ההורים, במקום מסמך "תפיסת עולם". ההורים מפרטים אילו שירותים יקבלו מהמערכת, כולל חינוך מיוחד דרך המוסד וועדת זכאות ואפיון
4.5 הצהרת אחריות	הילד רשאי להשתתף בתוכניות, טיולים, למידה מרחוק, מבחני מחוננים ומסגרות לבגרות. הרשות והמשרד מבטחים אותו בביטוח תאונות. חובת מימון לא חלה רק כשהילד לא משתתף בתוכנית רשמית
5. הוועדה המחוזית	רפרנט החינוך המיוחד של הרשות המקומית מצטרף לוועדה. ביקור הבית ותיאום הרווחה נשמרים
6–9, 11 תוקף ופקיעה	האישור ניתן ופוקע בתום שלב החינוך, ולא בתאריך שמנהל המחוז קובע
7. רישום במוסד	הילד נשאר במצבת התלמידים של המוסד כתלמיד בחינוך ביתי, ולא נגרע ממנה
8. תנאים	הילד רשאי להשתתף בתוכניות ובמבחנים, ורפרנט הרשות שותף למעקב
12. ביטול	בוטלה עילת הביטול בשל למידה עם ילדים ממשפחות אחרות או במסגרות קבוצתיות
15. חזרה למוסד	הילד חוזר ככל האפשר למוסד שבו הוא רשום, ולא לפי מקום פנוי

הנוסח המלא של החוזר המוצע מופיע בנספח א' (נספח אופרטיבי)

שישה שלבים פרלמנטריים, ושני ערוצים ציבוריים לאורך כולם

1א
גיוס שותפים
יו"ר ועדת החינוך, חברי הוועדה וחברי כנסת מובילים

1ב
עבודת עומק על החוזר
ניתוח, עריכה ודיוק ההמלצות, ונוסח סופי לשותפים ולוועדה

2
עבודת ועדה
דיון מהיר, מסמך של מרכז המחקר והמידע, סיור ודיון מעקב

3
כלים פרלמנטריים
שאילתות, הצעות לסדר, שדולה, והצעת חוק כמנוף

4
שולחנות עגולים
נוסח מוסכם עם המשרד, הרווחה, חוקרים ומשפחות

5
השר ומשרד החינוך
הנחיה מדינית ופרסום החוזר החדש

ערוץ ציבורי א: פודקסט "על המשמעות"
סדרת פרקים עם מומחים, אנשי חינוך ופוליטיקאים. כל פרק משויך לשלב, ומספק לחברי הכנסת ולוועדה קול, סיפור ונתונים (עמוד 12)

ערוץ ציבורי ב: תקשורת ותמיכה ציבורית
דוח נתונים, מאמרי דעה, סיפורי משפחות ועצומה. הערוץ מתוזמן לפי אבני הדרך בכנסת (עמוד 13)

ההיגיון
החוזר בסמכות המשרד. לכן הכנסת היא מנוף ולא היעד: הוועדה מחייבת את המשרד להופיע, להציג נתונים ולהתחייב ללוח זמנים. הצעת חוק עולה רק אם המשרד מסרב

השלבים חופפים חלקית. לוח הזמנים המלא בעמוד 14

גיוס השותפים לדרך בכנסת: יו"ר הוועדה, חבריה ומובילים

מטרה

לגייס לפני כל צעד פומבי: יו"ר ועדת החינוך, שליש מחברי הוועדה, ושני חברי כנסת מובילים, אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה

פעולות

- **שבועות 1–3** מיפוי: הרכב ועדת החינוך והוועדה לזכויות הילד, יושבי הראש, ומי מחברי הכנסת עסק בחינוך, בזכויות הורים או בחינוך מיוחד
- **שבועות 2–6** פגישות היכרות עם יו"ר ועדת החינוך ועם צוות הוועדה: הצגת הנוסח, הנתונים ומשפחה מהאזור
- **שבועות 3–8** פגישות אחד על אחד עם חברי הוועדה, לפי סדר עדיפות, עם דף נתונים מותאם לכל חבר כנסת
- **שבועות 6–10** בחירת שני מובילים, וחתימה על מסמך עקרונות משותף
- **שבועות 8–12** הקמת שדולה בכנסת לחינוך ביתי, עם לפחות 6 חברי כנסת מ-3 סיעות
- **לאורך הדרך** הזמנת המובילים לפרק בפודקסט, וחשיפה ציבורית רק בהסכמתם

אם היו"ר משתף פעולה

היו"ר יוזם דיון בוועדה ומזמן את המשרד. המובילים עובדים לצדו, והשדולה מגבה

אם היו"ר לא משתף פעולה

המובילים מגישים בקשה לדיון מהיר ושאילתות. במקביל מגייסים שליש מחברי הוועדה, ומעבירים את הנושא גם לוועדה לזכויות הילד

אבני דרך

- **שבוע 3** מיפוי מלא של הוועדות וחברי הכנסת
- **שבוע 6** פגישה עם יו"ר ועדת החינוך
- **שבוע 8** שליש מחברי הוועדה תומכים
- **שבוע 10** 2 מובילים חתמו על מסמך העקרונות
- **שבוע 12** שדולה של 6 חברי כנסת מ-3 סיעות

הרכב הוועדות ויושבי הראש ייקבעו אחרי הקמת הכנסת החדשה

עבודת עומק ועריכה: דיוק ההמלצות לחוזר המנכ"ל

מטרה

להגיע לנוסח מדויק, מנומק ומגובה משפטית של ההמלצות לחוזר. הנוסח נבנה עם השותפים שגויסו בשלב 1א, והוא הבסיס לעבודת הוועדה בשלב 2

התוצר

חוזר מוצע מעודכן, עם דברי הסבר ומפה של מה נכנס לחוזר עכשיו ומה נשאר לתקנות ולחקיקה

פעולות

- **שבועות 4–7** ניתוח משפטי: מה אפשר לקבוע בחוזר מכוח סמכות השר לפי חוק לימוד חובה, ומה דורש חקיקה. בדיקת סף הרישוי לקבוצת למידה לפי חוק הפיקוח על בתי ספר
- **שבועות 4–8** ניתוח השוואתי: מודלים של כניסה בהודעה, פיקוח על תוצאות, קבוצות למידה ומימון לפי תלמיד
- **שבועות 5–9** שיחות עומק עם משפחות, מלוות, משפטנים, אנשי חינוך ובעלי תפקידים לשעבר במשרד
- **שבועות 7–10** עריכה סעיף אחר סעיף: אישור מאליו בתוך פרק זמן קצוב, עילות סירוב סגורות וזכות ערר, מסלול מבחני ליבה לבחירה, הגדרת קבוצת למידה ומורה משותף, ומחיקת סעיף 4.5(5)
- **שבועות 10–11** סבב הערות עם השותפים: המובילים, חברי השדולה וצוותיהם
- **שבוע 12** נוסח סופי, דברי הסבר ודף מותאם לכל חבר כנסת

אבני דרך

- **שבוע 7** חוות דעת משפטית: מה בסמכות החוזר
- **שבוע 8** מסמך השוואתי
- **שבוע 10** טיוטה ערוכה של החוזר
- **שבוע 11** הערות השותפים שולבו
- **שבוע 12** נוסח סופי מאושר, מוכן לוועדה

הנספח האופרטיבי הוא נוסח הבסיס לעבודה, ויעודכן בסוף השלב

ועדת החינוך: הזירה שמחייבת את המשרד להגיב

מטרה

דיון בוועדת החינוך שבו המשרד מציג נתונים, מתייחס לנוסח המוצע ומתחייב ללוח זמנים לתיקון

פעולות

- **חודש 3** בקשה, דרך חבר כנסת מוביל, למסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת: נתוני הפטורים, הדחיות והשוואה בינלאומית
- **חודש 3** שליחת הנוסח המוצע ונייר עמדה ליו"ר ולחברי הוועדה
- **חודש 4** דיון מהיר או דיון יזום: הצגת ההצעה, עדויות של משפחות, וזימון נציגי המשרד
- **חודש 4** בדיון: דרישה לנתונים ולתשובה לנוסח, ותיעוד ההתחייבויות בפרוטוקול
- **חודש 6** סיור של הוועדה או מפגש עם משפחות ומלוות של חינוך ביתי
- **חודשים 7–8** דיון מעקב: המשרד מדווח על התקדמות התיקון

מה מביאים לדיון

- הנוסח המוצע וטבלת השינויים
- נתונים מחופש המידע
- 2–3 עדויות של משפחות
- מומחה מחקר ומומחה משפטי

מה רוצים בפרוטוקול

התחייבות של המשרד לבחון את הנוסח, ללוח זמנים ולפרסום נתונים

אבני דרך

- **חודש 3** בקשה למרכז המחקר והמידע, והנוסח הסופי נשלח לוועדה
- **חודש 4** דיון ראשון, והתחייבות של המשרד בפרוטוקול
- **חודש 6** סיור או מפגש עם משפחות
- **חודש 8** דיון מעקב: המשרד מדווח על התקדמות

אפשר לקיים דיון גם בוועדה לזכויות הילד, שבה התקיים הדיון הקודם בנושא (2013)

כלים פרלמנטריים שמחזיקים את הנושא על סדר היום

מטרה

לשמור על הנושא חי בין דיוני הוועדה, ולייצר מנוף אם המשרד מתעכב

פעולות

- **חודשים 3–5** שאילתות לשר: כמה בקשות הוגשו, כמה נדחו ולמה, ומה עמדת המשרד לגבי ביטוח, חינוך מיוחד ותוכניות
- **חודשים 4–6** הצעה לסדר היום במליאה, סביב פרסום הנתונים
- **חודש 5** מכתב משותף של חברי השדולה לשר ולמנכ"ל, עם הנוסח המוצע
- **חודשים 6–8** כנס שדולה בכנסת: משפחות, חוקרים ואנשי חינוך
- **חודשים 9–12** אם המשרד מסרב: הצעת חוק פרטית משותפת לכמה סיעות, שמעגנת "אישור ללימוד בחינוך ביתי" בחוק לימוד חובה

הצעת החוק היא מנוף

המטרה שלה היא להביא את המשרד לתקן את החוזר בעצמו. חקיקה מלאה דורשת רוב, זמן וחשיפה פוליטית

נוסח ההצעה

ייכתב על בסיס עקרונות הנוסח המוצע, עם ייעוץ משפטי ועם ארגון ניסוח חקיקה

אבני דרך

- **חודש 5** שאילתות נענו, ומכתב השדולה נשלח
- **חודש 6** הצעה לסדר במליאה
- **חודש 8** כנס שדולה בכנסת
- **חודש 9** החלטה: האם להגיש הצעת חוק

שולחנות עגולים: מגיעים להסכמה לפני העימות

מטרה

לגבש עם הגורמים שעשויים להתנגד נוסח שמשלב את עקרונות ההצעה עם מנגנון הגנה על ילדים

המשתתפים

אנשי משרד החינוך, הרשויות המקומיות, גורמי רווחה, חוקרים, אנשי חינוך ומשפחות

פעולות

- **חודש 3** שולחן 1, מעמד הילד: רישום במוסד, שירותים, ביטוח ותוכניות
- **חודש 4** שולחן 2, פיקוח והגנה על ילדים: ועדה מחוזית, רפרנט רשות, תיאום עם הרווחה
- **חודש 5** שולחן 3, חינוך מיוחד ומחוננים: ועדות זכאות ושירותים דרך המוסד
- **חודש 6** שולחן 4, הנוסח המלא: הערות המשתתפים לפני ההגשה הרשמית
- **אחרי כל שולחן** מסמך סיכום לוועדה, לשר ולמשרד

למה זה חשוב

ההתנגדות המרכזית לחינוך ביתי עוסקת בהגנה על ילדים. השולחנות מנטרלים אותה מראש, ומחזקים את מעמד הנוסח בוועדה

אבני דרך

- **חודש 3** שולחן ראשון התקיים
- **חודש 5** הסכמה על מנגנון הפיקוח וההגנה על ילדים
- **חודש 6** נוסח מלא עם הערות המשתתפים, מוכן להגשה

השולחנות יכולים להתקיים בכנסת, בחסות חבר כנסת מוביל

השר מחליט שהחוזר נפתח, והמשרד כותב את הנוסח

מול השר (הדרג המדיני)

- **חודשים 1–2** מיפוי השר החדש, יועצי המדיניות וסדרי העדיפויות
- **חודשים 3–4** פגישה עם ראש הלשכה ויועץ המדיניות
- **חודשים 5–6** פגישה עם השר, עם הנוסח ועם תמיכה מכמה סיעות
- **חודשים 7–9** מכתב השדולה, הדיון בוועדה והסיקור כמנוף
- **חודשים 9–12** בקשה להנחיה מפורשת של השר למשרד

מול משרד החינוך (הדרג המקצועי)

- **חודשים 1–3** קשר שקט עם אגף יישומי חוק ומדיניות בחינוך ועם הממונה הארצי על חינוך ביתי
- **חודשים 3–5** הזמנה לשולחנות העגולים
- **חודש 5** הגשה רשמית של הנוסח למנכ"ל, לאגף וללשכה המשפטית
- **חודשים 6–9** הצעה לפיילוט במחוז אחד, למשל של רפרנט ברשות המקומית
- **חודשים 9–12** ליווי ההליך עד פרסום החוזר המתוקן

אבני דרך

חודש 4: פגישה עם ראש הלשכה · **חודש 5:** הגשה רשמית של הנוסח למנכ"ל · **חודש 6:** פגישה עם השר · **חודש 9:** המשרד פותח הליך תיקון או פיילוט · **חודש 12:** חוזר מתוקן מתפרסם

זהות השר ובעלי התפקידים במשרד ימופו אחרי הקמת הממשלה

שישה פרקים, וכל פרק משרת שלב בתוכנית

פרק	נושא	אורחים (מוצעים)	שלב	תפקיד בתוכנית
1	**מה זה חינוך ביתי בישראל**	משפחות מרקעים שונים	שלב 1	היכרות, ופתיחת הסדרה
2	**מה המחקר אומר, ומה עושים בעולם**	חוקרי חינוך ביתי ומומחה למדיניות השוואתית	שלב 1	ראיות ומודלים מהעולם
3	**מפטור לאישור: מה אנחנו מציעים**	משפטן בתחום דיני חינוך, והורים לילדים עם צרכים מיוחדים	שלב 2	הסבר הנוסח המוצע וזכות הילד לשירותים
4	**הגנה על ילדים ופיקוח מידתי**	איש רווחה ואיש חינוך	שלב 4	מענה מראש להתנגדות
5	**חברי הכנסת המובילים**	שני המובילים, מקואליציה ומאופוזיציה	שלבים 2–3	הצגת היוזמה לציבור
6	**היום שאחרי הדיון**	יו"ר הוועדה או חבר כנסת מהוועדה, ומשפחות	אחרי הדיון	ההתחייבויות והצעד הבא

שימוש בפרקים

קטעים קצרים לרשתות, קישור לפרק בכל פנייה לחבר כנסת, והשמעה בכנס השדולה

קצב מוצע: פרק אחד כל חודש עד חודשיים, סביב אבני הדרך

תקשורת ותמיכה ציבורית, מתוזמנות לפי אבני הדרך בכנסת

מטרה

לייצר תמיכה ציבורית רחבה, ולהפנות אותה אל הוועדה, השר והמשרד ברגעים הנכונים

פעולות

- **חודשים 1–2** גיוס 6–8 משפחות מרקעים שונים
- **חודש 3** דוח נתונים מחופש המידע, בבלעדיות, סמוך לבקשת הדיון בוועדה
- **חודש 4** סיקור סביב הדיון בוועדה: עדויות, מאמר דעה של חבר כנסת מוביל
- **חודשים 4–6** סקר דעת קהל על הזכות לשירותים ועל ביטוח לתלמידים
- **חודשים 5–8** מאמרי דעה של חוקרים, משפטנים ואנשי חינוך, מכמה צדדים של המפה
- **חודשים 6–9** עצומה ועמוד נחיתה, ומכתבים מבוחרים לחברי הוועדה

המסר

תלמידי החינוך הביתי הם חלק ממערכת החינוך, וזכאים לשירותיה, לביטוח ולתוכניות שלה

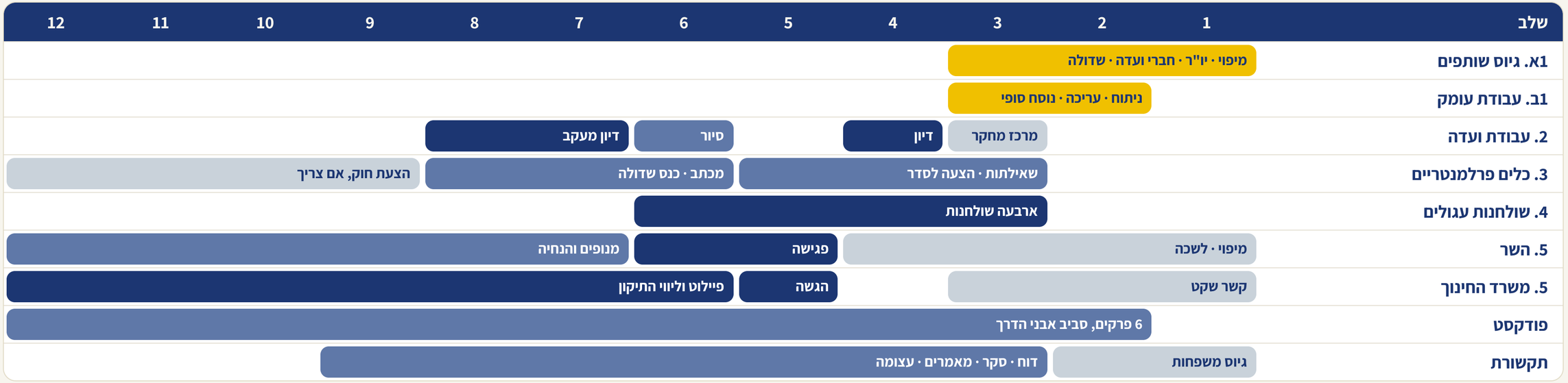
מדדים

- כתבות שמצטטות את הנתונים
- חתימות על העצומה
- האזנות לפודקסט

הערוץ הציבורי נפתח רק אחרי שיש מובילים בכנסת ונתונים מאומתים

לוח זמנים

12 חודשים, ארבעה שערי החלטה



שער 1
מובילים + נוסח סופי

שער 2
דיון בוועדה

שער 3
המשרד פותח הליך

שער 4
חוזר מתוקן או הצעת חוק

הצעד הראשון · עבודה מרכזית · פעילות פומבית · הכנה או אופציה

חודש 1 = תחילת העבודה. השלבים בכנסת תלויים במועד הרכבת הוועדות

מה עלול להשתבש, ומה אנחנו מבקשים

סיכון	מענה
"חינוך ביתי מסכן ילדים"	הנוסח שומר על ביקור בית, ועדה ותיאום עם הרווחה. מציגים את זה ראשון
"המדינה תממן חינוך ביתי"	השלב הזה לא מבקש העברת כסף. הילד נשאר רשום ומקבל שירותים דרך המוסד
זיהוי עם מחנה אחד	שני מובילים, מקואליציה ומאופוזיציה, ושדולה מ-3 סיעות
היו"ר לא משתף פעולה	דיון מהיר, הוועדה לזכויות הילד ושליש מחברי הוועדה
הדרג המקצועי מתנגד	שולחנות עגולים ופיילוט במחוז אחד

מה אנחנו מבקשים, במשפט אחד לכל רכיב

- אישור ללימוד בחינוך ביתי לכל שלב חינוך (גן, יסודי, או חטיבת ביניים ותיכון יחד), במקום פטור שמתחדש כל שנה
- הילד נשאר רשום במוסד חינוך, וזכאי לשירותיו, לתוכניותיו ולביטוח התאונות
- חינוך מיוחד, מבחני מחוננים ומסגרות לבגרות פתוחים גם לתלמידי החינוך הביתי
- בלי מבחן "השקפת עולם", ובלי איסור על למידה עם ילדים ממשפחות אחרות
- רפרנט חינוך ביתי ברשות המקומית, ושמירה על ביקור הבית ועל התיאום עם הרווחה

הצעד הבא

להתחיל את שלב 1א, ובמקביל את עבודת העומק של שלב 1ב: מיפוי הוועדה, ופגישות עם היו"ר ועם המובילים הפוטנציאליים, עם הנוסח המוצע ביד

הנוסח המלא של החוזר המוצע מופיע בנספח א' (נספח אופרטיבי)

נספח א'

נספח אופרטיבי

נוסח מוצע לחוזר מנכ"ל: אישור ללימוד בחינוך ביתי. זה הנוסח המלא שאנו מבקשים שמשרד החינוך יאמץ, ושיצורף לכל פנייה לוועדה, לשר ולמשרד

הנספח מופיע בעמודים הבאים

נספח א' — נספח אופרטיבי

נוסח מוצע לחוזר מנכ"ל: אישור ללימוד בחינוך ביתי

הנספח מצורף לתוכנית הפרלמנטרית לקידום חינוך ביתי בישראל, ומפרט את הנוסח המלא שאנו מבקשים שמשרד החינוך יאמץ.

דברי הסבר

להלן עיקר השינויים לחוזר מנכ"ל פטור מחוק חינוך חובה שבחרנו ליישם מתוך תפיסה כי תלמידי החינוך הביתי הינם חלק ממערכת החינוך ועצם קבלת הפטור **מהשתתפות סדירה בפעילות** מוסד הלימודים אינה מבטלת את זכותם לחינוך או את השתתפות המדינה במימונה כשאר התלמידים. למשל, לא ייתכן שביטוח תאונות לתלמיד אשר חל על ילדים במערכת החינוך למשך 24 שעות ביממה, בכל מקום בין אם במסגרת פעילות מוסד הלימודים ובין אם לא - לא יחול על תלמידי החינוך הביתי באופן מפלה. לא ייתכן כי ילדי החינוך הביתי יודרו מתכניות מצוינות הנערכות במוסדות הלימוד כאשר ידוע שתלמידי החינוך הביתי הם המצטיינים שבתכניות המחקר באוניברסיטאות.

אנו מבקשים לפרק את הפטור מחוק חינוך חובה לפטור חד פעמי לכל שלב לימוד (במקום חידוש הפטור מדי שנה, תהליך המקשה על ההורים באופן מכוון) ולהחליפו ב"אישור לחינוך ביתי" באופן המשאיר את התלמיד חלק ממערכת החינוך: התלמיד עדיין יהיה רשום במוסד לימודים שאליו ישוייך ודרכו יתאפשר לו לקבל את כל השירותים החינוכיים המגיעים לו במסגרת חוק חינוך ממלכתי. האחריות לוודא שהוא מקבל

את השירותים מושתת על ההורים אך המערכת נותרת חייבת לספקם בכפוף לנהלים.

נוסח החוזר המוצע

אישור ללימוד בחינוך ביתי – נהלים

כללי

עמדת מערכת החינוך בישראל היא שלילדים ונערים בגיל לימוד חובה יש זכות לחינוך המיטבי שיכולה המדינה להציע להם במסגרת מוסדות החינוך הפועלים בהתאם לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953, חוק פיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969 וחוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים, התשס"ח-2008.
על פי חוק לימוד חובה קיימת חובת לימוד במוסד חינוך מוכר החל בגן ילדים לגילי 3 ועד כיתה יב. שר החינוך ומי שהשר אָצַל לו סמכות זו רשאים לפטור מהחובה ללמוד במוסד חינוך מוכר לשם חינוך ביתי בתנאי שהגורמים המוסמכים ישתכנעו כי הילד עתיד לקבל או מקבל חינוך שיטתי המקנה לו מענה לסך צרכיו הכולל מיומנויות למידה וידע, מיומנויות וכישורים חברתיים ורגשיים, כמפורט בהמשך החוזר ובהתאם לתוכנית שאושרה. מחלוקת מכל סוג שהוא בין ההורים לבין מוסד החינוך לא תשמש עילה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי.
הסמכות לאשר או לדחות בקשה לפטור מחובת הלימוד במוסד חינוך מוכר נתונה בידי שר החינוך על פי סעיף 5(ב) של חוק לימוד חובה, התש"ט-1949. השר אָצַל את סמכותו זו למנהל הכללי ולמנהלי המחוזות. יובהר כי אישור ללימוד בחינוך ביתי, מותנה בקבלת פטור כאמור.
חוק לימוד חובה חל על כל הורה לגבי ילדו ולפיכך כל עוד לא ניתן פטור, חייבים ההורים בקיום הוראות החוק, וחובה עליהם להבטיח את רישומו של הילד במוסד חינוך מוכר ואת ביקורו הסדיר במוסד כאמור.

2. הגדרות

"הוועדה" – ועדה מייעצת למנהל המחוז בעניין מתן פטור לחינוך ביתי.
"חוק חינוך מיוחד" - חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988.
"חוק חינוך ממלכתי" - חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953.
"חוק לימוד חובה" - חוק לימוד חובה, התש"ט-1949.
"חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים" - חוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים, התשס"ח-2008.
"חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי" – חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי תשנ"ב-1992
"חוק פיקוח על בתי ספר" - חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969.
"ילד" - ילד או נער בגיל חינוך חובה.
"ילד עם צרכים מיוחדים" - כהגדרת תלמיד עם צרכים מיוחדים בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988.
"מבקש" / "מבקשים" – אפוטרופוס על פי דין של הילד שעבורו מבוקש הפטור.
"מוסד חינוך" - מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה. מוסד חינוך שניתנה לגביו הוראת פטור לפי סעיף 5(א) לחוק לימוד חובה ופועל ברישיון לפי חוק פיקוח

על בתי ספר או מוסד חינוך תרבותי-ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים.
"מענים לצרכים ייחודיים" - מענים לצורכי הילד ולמאפייניו, כגון מסגרות ותוכניות העשרה למחוננים ולמצטיינים, סיוע לימודי, מענה ללקויות למידה, מענים לתחביבים ולתחומי עניין, מענים לצרכים התפתחותיים ורגשיים וכדומה.
"פטור" – פטור מחובת לימוד באופן סדיר במוסד חינוכי מוכר.
"רפרנט מחוזי" - עובד משרד החינוך שהוא הרפרנט המופקד על נושא חינוך ביתי מחוזי.
"רפרנט ברשות החינוך המקומית" - עובד הרשות המקומית, המופקד על נושא החינוך ברשות.
"שלבי חינוך" – חינוך גן ילדים (גילים 3-6), חינוך יסודי, חינוך על־יסודי (ובכלל זה חטיבת ביניים וחטיבה עליונה).

3. מקרים שבהם לא תוגש בקשה לפטור לשם חינוך ביתי:

א. הורה לילד בגיל 3 שחייב ברישום ובלימוד במוסד חינוך מוכר

4. הגשת בקשה לפטור מחובת לימוד סדיר במוסד חינוך רשמי לשם חינוך ביתי

הבקשה לפטור, כל המסמכים המצורפים לה וכן כל מסמך, הודעה בכתב הנדרשת בהתאם להוראות חוזר זה או פנייה אל המחוז, תתבצע באמצעות מערכת מקוונת בפורטל ההורים של משרד החינוך.

א. בקשה לפטור מחובת לימוד סדיר במוסד חינוך רשמי לשם חינוך ביתי יכולה להיות מוגשת רק עבור ילד המתגורר בתחומי מדינת ישראל. בקשה שתוגש עבור ילד במועד שהוא והוריו אינם מתגוררים בתחומי מדינת ישראל או ששוהים מחוץ לגבולות המדינה לתקופה שעולה על 60 יום ברצף במועד הגשת הבקשה ובמהלך בדיקת הבקשה על ידי המשרד, לא תטופל.

ב. **הבקשה לפטור תוגש עבור ילד שלמד באופן סדיר בשנה קודמת במוסד חינוך מוכר.**

ג. **הפטור ישאר בתוקף עד תום שלב החינוך עבורו הוגשה הבקשה לפטור עבור כל ילד שעומד במבחנים. אם מצא הממונה שהילד לא מקבל את החינוך הראוי, ניתן לשלול את הפטור, בכפוף לתנאים הקבועים לשלילתו בחוזר זה.**

ד. **בקשה לחידוש פטור במעברים** - במעבר בין שלבי חינוך נדרש בכל מקרה להגיש בקשה חדשה לפטור.

ה. אין בהגשת בקשה לפטור כדי לפטור את ההורים מהחובה לבצע רישום של ילדם למוסד חינוך.

4.1. הנמען להגשת הבקשה

א. הורה לילד בגיל חובה המעוניין בפטור עבורו, יגיש, ככלל, בקשה בכתב באמצעות המערכת המקוונת שבפורטל הורים לפטור לאחד מאלה:
1. אל מנהל המחוז הגאוגרפי שבתחומו הילד מתגורר על פי כתובת המגורים במרשם האוכלוסין.
2. אם הילד לומד במוסד חינוך בפיקוח המחוז החרדי - אל מנהל המחוז החרדי.

3. אם הילד לומד במוסד חינוך בפיקוח המִנהל לחינוך התיישבותי - אל מנהל המִנהל לחינוך התיישבותי.

ב. העתק הבקשה יישלח על ידי ההורים המבקשים אל מנהל המחלקה לחינוך ביישוב שבו הם מתגוררים.

ג. במקרה שבו בדיקת הבקשה לפטור טרם הסתיימה והורי הילד שינו כתובת מגורים, עליהם להודיע על כך למחוז שבו הוגשה הבקשה ולמחוז הגאוגרפי שאליו עבר הילד להתגורר.

4.2. המועדים להגשת בקשה לפטור

א. ככלל, הורה המעוניין בחינוך ביתי לילדו, יגיש בקשה לפטור. אפשר להגיש בקשה לפטור לשנת הלימודים העוקבת בין התאריכים 1.12–30.4, כדי לאפשר להורים ולילד להתארגן בעוד מועד ללמידה במסגרת חינוך ביתי ולקבל את תשובת מנהל המחוז בעוד מועד, וכן לאפשר למערכת החינוך לבדוק את הבקשות ולהיערך להפעלת מסגרות החינוך ובכלל זה קביעת מצבת התלמידים לשנת הלימודים הבאה.

ב. **חריגים להגשת הבקשה שלא במועד**

1. במקרה שבו אי־אפשר היה להגיש את הבקשה בתקופה הנקובה לעיל, בשל שהות ממושכת ורצופה בחו"ל לתקופה העולה על שלושה חודשים.
2. עולים חדשים שעלו לארץ לאחר המועד הנקוב לעיל.
3. תושבים חוזרים שחזרו לארץ לאחר המועד הנקוב.

ג. **הליך הגשת הבקשה במקרים חריגים שהוגדרו לעיל** - ההורים יפנו בבקשה חריגה למתן פטור בהתאם לסעיף 4.1. ההורים יצרפו לבקשה מכתב נלווה ובו יפרטו את הטעמים להגשה המאוחרת של הבקשה לפטור. ההורים יסבירו מדוע לא התאפשר להם להגישה במועד, ומדוע אי־אפשר להמתין עם הגשת הבקשה לשנת הלימודים הבאה. הבקשה תיבחן על ידי מנהל המחוז הרלוונטי, ואם יימצא כי אין הצדקה להגשה המאוחרת, תידחה הבקשה.

4.3. הפרטים והמסמכים הנדרשים בעת הגשת הבקשה

א. טופס בקשה באמצעות טופס בהתאם לנספח 1 הנמצא בפורטל הורים של משרד החינוך ומסמכים סרוקים שיועלו למערכת על ידי המבקש, חתומים על ידי אחד מאלה:

1. שני ההורים - בהסכמתם ובחתימתם של שני ההורים, אלא אם יש החלטה שיפוטית של בית משפט מוסמך הקובעת אחרת, שתצורף לבקשה.
2. הורה יחידני - בחתימת הורה אחד, ובתנאי שצירף אסמכתה שהוא האפוטרופוס היחיד.
3. הורה אומנה - בחתימת הורה אומנה בצירוף אישור בכתב של מפקח האומנה לפי סעיף 51 לחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016 ואישור אפוטרופוס.

ב. תצלום תעודות הזהות של המבקשים בצירוף הספחים שבהם הילד רשום.

ג. אישור רישום למוסד חינוך. כאשר הבקשה מוגשת לקראת מועד פקיעת פטור קיים, אין צורך להגיש אישור זה.

ד. אם הילד למד במוסד חינוך טרם הגשת הבקשה - תעודה אחרונה.

ה. טופס ויתור סודיות, לפי הנוסח בנספח 3 לטובת משרד החינוך ועבור מסגרות חינוך, רשויות חינוך מקומיות ופנימיות. יובהר כי אי־מילוי טופס ויתור סודיות יהיה שיקול בבחינת הבקשה.

ו. פרטי המבוגר האחראי לחינוכו של הילד אשר יימצא עם הילד בכל אחד מימות השבוע (שם, שם משפחה ומספר תעודת זהות).
ז. מסמך המפרט את התפיסה החינוכית של ההורים ואת הטעמים לבחירה בחינוך ביתי.
ח. תוכנית חינוך מפורטת לפי סעיף 4.4 שלהלן.
ט. סדר יום שבועי ויומי של הילד, בהתאם לתוכנית.
י. הצהרת המבקשים לפי סעיף 4.5 שלהלן.

4.4. תוכנית חינוך מפורטת

כשם שיש גישות ותפיסות עולם שונות ללימוד ולחינוך במערכת החינוך הממוסדת, קיימות גם גישות ותפיסות עולם שונות במסגרת החינוך הביתי. יש הורים שיעדיפו גישה המבוססת על מועדים קבועים ועל הוראה מסודרת, ואחרים יעדיפו גישה פחות פורמלית המגיבה להתפתחות הילד, לנטיותיו, לתחומי ההתעניינות שלו ולמגוון צרכיו.
יובהר כי על ההורים המבקשים פטור לשם חינוך ביתי מוטלת האחריות לתכנון, ליישום ולהערכה של לימודי ילדם והתקדמותו. על המבקשים להבנות תוכנית ולפרט את כל המענים הנדרשים כדי לספק את כל צורכי החינוך והלימוד של הילד ולהוכיח שסביבות הלימוד שיצרו מאפשרות למידה והתפתחות חברתית ורגשית. כמו כן באחריות המבקשים לדווח מעת לעת לרפרנט רשות החינוך המקומית, הרפרנט המחוזי או למפקח שנקבע על העמידה בתוכנית ועל התקדמותו של הילד.
על התוכנית לכלול את כל הפרטים ולעמוד בכל התנאים האלה:
א. כל הדרכים והכלים שבאמצעותם יספקו המבקשים את כל צורכי החינוך של הילד באופן שיבטיח רכישת מיומנויות לימודיות, רגשיות וחברתיות, לרבות העשרה לימודית ומענה לצרכיו הייחודיים או לפי מאפייני הילד.
ב. התוכנית תאפשר את השתלבות הילד כתלמיד במוסד חינוך ברמת הלימוד התואמת את גילו או את רמת תפקודו, במקרה שהילד יחזור ללמוד במוסד חינוך.
ג. פירוט של תחומי הידע השונים שאליהם נחשף הילד, בהיקף של 55% לפחות מתחומי הידע שבתוכנית היסוד במערכת החינוך, כפי שהיא מתעדכנת מזמן לזמן ובהתאם לשכבת גילו או רמת תפקודו.
להלן תחומי הידע המרכזיים שבתוכנית היסוד. פירוט על תוכנית היסוד ועל המיומנויות הקשורות לתפקודי לומד ולערכים, בהתאמה לגיל הלומד, אפשר למצוא בתיק תוכניות לימודים באתרי משרד החינוך.
1. חינוך לשוני - שפה עברית (לדוברי עברית) או ערבית (לדוברי ערבית)
   - משפחה שבה שפת האם שונה מעברית או ערבית ואשר מתוכננת לשהות בישראל באופן קבוע או לשהות בישראל מעבר לפרק זמן של שנה – באחריות המבקשים שהילד ירכוש מיומנויות שפה באחת מהשפות הרשמיות (עברית או ערבית).
   - משפחה המתוכננת לשהות בישראל לפרק זמן קצר משנה אחת ומקיימת חינוך ביתי, רשאית ללמד מיומנויות שפה בשפת אם אחרת. עם זאת, באחריות המבקשים ללמד את הילד שפה דבורה וכתובה באחת מהשפות הרשמיות (עברית או ערבית), ברמה שבה יוכל לקיים קשרים עם הסביבה.
2. מתמטיקה
3. מדעים

4. אנגלית או שפה זרה אחרת (החל מגיל 8)
5. עברית כשפה זרה נוספת לדוברי ערבית
6. חינוך ערכי - תוכנית להקניית ערכים, שלא יסתרו את הערכים הקבועים בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי.
7. כישורי חיים – כולל פרטים על הפעילויות והמסגרות החברתיות הסדורות שיזמנו לילד אפשרויות מתאימות לפתח מיומנויות וכישורים חברתיים ולקיים קשרים חברתיים עם בני גילו או ברמת התפקוד שלו.

ד. פירוט תחומי ידע נוספים:
1. חינוך גופני
2. כל תחום ידע או העשרה נוספים שהמבקשים והילד בוחרים.

ה. כאשר מדובר בילד אשר אובחן עם צרכים מיוחדים על ידי גורם מקצועי כמשמעותו בחוק חינוך מיוחד, ימציאו המבקשים את האבחון במסגרת הגשת הבקשה:
1. אם עבר הילד ועדת זכאות ואפיון: המבקשים יפרטו אילו מהשירותים שנקבעו על ידי הועדה הם יספקו בעצמם ואילו הם מבקשים שיסופקו על ידי המערכת באמצעות השירותים הזמינים במוסד בו רשום הילד.
2. אם לא עבר הילד ועדת זכאות ואפיון: המבקשים יפרטו כיצד הם יספקו את המענים לצרכיו המיוחדים שהומלצו עבורו באבחון. ככל שיש צורך בכך, יוכל הילד לעבור ועדת זכאות ואפיון במוסד אליו הוא רשום בהתאם לתנאי הועדה.

ו. פרטים על האופן שבו המבקשים יספקו מענים לצרכים ייחודיים לפי המאפיינים של הילד ואילו מהם יסופקו באמצעות השתתפותו בתוכניות הקיימות במערכת החינוך הרשמית (כגון מחוננות, מצוינות, לקויות למידה ואחרים).

ז. פרטים על הדרכים להערכת העמידה בתוכנית והתקדמות הילד.

ח. כאשר מדובר בילד שהוועדה לחינוך ביתי ביקשה לקבל חוות דעת נוספות עבורו – יוסיפו המבקשים לתוכנית שהגישו פירוט כיצד הם יספקו את המענים שייקבעו עבורו במסגרת אותן חוות דעת ואילו מהם יסופקו באמצעות התוכניות הקיימות במערכת החינוך הרשמית.

4.5. הצהרת אחריות המבקשים לחינוך ילדם / ילדיהם

המבקשים יחתמו על הצהרה בהתאם לנספח 2 בפורטל הורים, כי ידוע להם שבמסגרת האישור ללימוד בחינוך ביתי חלה עליהם האחריות הבלעדית לכל ההיבטים האלה:

1. לדאוג שהילד מקבל מענה לכל צרכיו החינוכיים, הלימודיים, הרגשיים והחברתיים של הילד במסגרת החינוך הביתי או באמצעות התוכניות הזמינות במערכת החינוך הרשמית.
2. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק (1), כאשר מדובר בילד אשר אובחן עם צרכים מיוחדים על ידי גורם מקצועי כמשמעותו לפי חוק חינוך מיוחד:
   - אם הילד עבר ועדת זכאות ואפיון: המבקשים מודעים שהם אחראים לתאם מול המוסד בו רשום הילד את קבלת שירותי החינוך המיוחד שנקבעו עבורו בוועדה וחלה עליהם החובה לספק את המענים שנקבעו שהם אינם מעוניינים לקבל ממערכת החינוך.
   - אם הילד לא עבר ועדת זכאות ואפיון: המבקשים מודעים לכך שהוא זכאי לשירותי החינוך המיוחד, וחלה עליהם החובה לספק את המענים

לצרכיו המיוחדים שהומלצו עבורו באבחון במידה ואינם מעוניינים בשירותים הזמינים במערכת החינוך הרשמית לשם כך.

3. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק (1), כאשר מדובר בילד שהוועדה לחינוך ביתי ביקשה לקבל חוות דעת נוספות עבורו – חלה על המבקשים החובה להציג את חוות הדעת ולספק את המענים שנקבעו עבורו במסגרת אותן חוות דעת.
4. בלי לגרוע מהאמור בס"ק (1), לדאוג ולספק מענים ייחודיים התואמים את המאפיינים של הילד (כגון מחוננות, מצוינות, לקויות למידה) כולל באמצעות השתתפות בתוכניות הזמינות במערכת החינוך הרשמית.
5. ידוע למבקשים שלא חלה כל חובה של משרד החינוך או כל רשות מִנהלית אחרת לשאת בעלויות הכרוכות בחינוך ילדם כאשר הוא אינו משתתף בתוכנית רשמית של מערכת החינוך.
6. ידוע למבקשים שילד שקיבל אישור ללימוד בחינוך ביתי רשאי להשתתף בתוכניות אשר מיועדות לתלמידי מוסדות החינוך או בתוכניות במימון משרד החינוך לפי הכללים הנהוגים במערכת עבור ילדים במוסד בו רשום ילדם. . בכלל זה, הילד יהיה רשאי לקחת חלק או להשתתף בהצגות, במסיבות כיתה, בתחרויות ספורט, בפעילויות דיגיטליות לרבות למידה מרחוק, בטיולים, בסיורים וכיוצא באלה, אשר היציאה אליהם או ההשתתפות בהם היא במסגרת פעילות הגן, הכיתה או בית הספר,תוכניות לתלמידים מחוננים או מצטיינים וכדומה. ככל שהשתתפות זו תואמה מראש עם רפרנט רשות החינוך המקומית ועם המוסד בו הילד רשום והילד עומד בכללים שהללו קבעו להשתתפותו.
7. ידוע למבקשים שילד שקיבל אישור ללימוד בחינוך ביתי רשאי להשתתף במבחן לאיתור תלמידים מחוננים ומצטיינים המבוצע מטעם המשרד או מבחן לאיתור כלשהו אשר מיועד לתלמידים במדינת ישראל המבקשים אחראים לוודא את רישום הילד מול המוסד בו הוא רשום או הרשות הבוחנת הרלוונטית, את הגעתו למבחנים במועד שיקבע לו ואת הגעתו למסגרת אם ימצא שהוא זכאי להשתתף בה והוא מעוניין בכך.
8. ידוע למבקשים שילד שקיבל אישור ללימוד בחינוך ביתי רשאי ללמוד במסגרות קבוצתיות חלופיות ובכלל זה בית ספר שייעודו הכנה לבחינות בגרות. המבקשים אחראים לתאם השתתפות זאת עם המוסד בו הילד רשום. יובהר כי אין מניעה שהתלמיד ילמד לקראת בחינות הבגרות במסגרת ביתית, לפי התוכנית שאושרה לו, וייגש לבחינות הבגרות.
9. ידוע למבקשים שילד שקיבל אישור ללימוד בחינוך ביתי לא יוכל לקבל תעודה לסיום שנה או לסיום 12 שנות לימוד מהמוסד בו הוא רשום. משרד החינוך יוכל להעניק לו תעודת בגרות, אם עמד בכל התנאים הנדרשים לזכאות לתעודת בגרות במסלול אקסטרני.
10. ידוע למבקשים שחלה חובה על הרשות המקומית ועל משרד החינוך לבטח את ילדם בביטוח תאונות אישיות והם אחראים לוודא שהילד נוסף לפוליסה מול המוסד בו הוא רשום / רשות החינוך המקומית.
11. ידוע למבקשים שהם אחראים לקבלת שירותי בריאות בתוקף חוק בריאות ממלכתי כגון חיסונים, וכן שעליהם לפנות ללשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריהם לקבלת המידע בנושא.
12. ידוע למבקשים כי במקרה שיבחרו להחזיר את ילדם ללמוד באופן סדיר במערכת החינוך, הוא ישובץ בהתאם לגילו ולרמת תפקודו. ככל האפשר ישובץ הילד במוסד שבו הוא רשום. במידה ואין אפשרות לכך, ישובץ הילד לפי כללי הרישום הנהוגים ברשות החינוך אליה הוא שייך.

13. ידוע למבקשים שמשרד החינוך לא יישא בכל אחריות בכל עניין ודבר שנוגע לקטין, לרבות רמת ההישגים הלימודים שאליה יגיע, רמת תפקודו ובכל עניין אחר.
14. ידוע למבקשים, שחלים בעניינם כל ההוראות לפי חוק הכשרות המשפטית, ובכלל זה סעיפים 15 ו־17 לחוק האמור.

5. בחינת הבקשה לפטור

5.1. הוועדה לחינוך ביתי במחוז

במחוז שבו תוגש בקשה לפטור בהתאם לסעיף 4.1, ימנה מנהל המחוז ועדה מייעצת לבחינת הבקשה (להלן – הוועדה).

א. דיון בוועדה יתקיים בנוכחות בעלי התפקידים המפורטים להלן. מניין החברים בישיבות הוועדה לא יפחת מארבעה.
   1) יו"ר הוועדה: עובד משרד החינוך שהוא הרפרנט המחוזי המופקד על נושא חינוך ביתי מחוזי או סגן מנהל המחוז או מפקח המחוז;
   2) רפרנט החינוך המיוחד של רשות החינוך המקומית אליה משתייך הילד
   3) אחד מאלה: הפסיכולוג המחוזי, המפקח הממונה על הייעוץ או מי מטעמם;
   4) אחד מאלה: ממונה על אגף ילדים ונוער בסיכון במחוז או ממונה על הביקור הסדיר במחוז או מי מטעמם.

ב. יו"ר הוועדה רשאי לזמן לדיון בוועדה גורמים נוספים ובכלל זה מנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית שבה התלמיד מתגורר, קצין ביקור סדיר, עובד סוציאלי ומנהל מוסד החינוך שבו הילד לומד או למד. עובדים נוספים ממשרד החינוך - על פי החלטת יו"ר הוועדה.

5.2. ביקור בית מקדים

א. בטרם קיום הדיון בוועדה, הרפרנט המחוזי לחינוך ביתי או מפקח כולל בשלב הגיל התואם את גיל הילד (להלן "המבקר") יבקר בביתו של הילד. המבקר רשאי לצרף לביקור חברי ועדה או עובדי משרד החינוך וכן מנהל מחלקת חינוך או קצין ביקור סדיר או גורם נוסף רלוונטי לפי שיקול דעתו או המלצת הוועדה. בעת ביקור בית לילד עם צרכים מיוחדים המבקר יהיה נציג הפיקוח על החינוך המיוחד או מנהל מתי"א.

ב. מטרת ביקור הבית היא לפגוש את הילד ואת המבקשים בביתם ולשוחח איתם כדי להכיר אותם, ללמוד על הסביבה החינוכית ועל התנאים שמעמידים המבקשים לצורך קיום התוכנית המוצעת על ידם. במקרה שהילד שעבורו מבוקש הפטור הוא מעל גיל 15, יבקשו המבקרים לשמוע בשיחה אישית את התייחסותו של הילד לחינוכו בחינוך ביתי.

ג. ביקור הבית הוא תנאי הכרחי לצורך המשך בחינת הבקשה שהוגשה. יובהר כי המשך הטיפול בבקשת הפטור מותנית בקיום ביקור בית.

ד. הביקור יתקיים לפי התנאים האלה:
   1. מועד הביקור יתואם מראש עם המבקשים.
   2. בעת ביקור הבית, יהיו נוכחים:
      (א) הילד שעבורו מוגשת הבקשה לפטור;
      (ב) המבקשים;
      (ג) הגורם האחראי לחינוכו של הילד אשר יימצא עם הילד בכל ימות השבוע;

(ד)הגורמים שאמורים להשתתף ביישום התוכנית.
3.דוח הביקור יימסר לוועדה ויכלול את התייחסותו של הילד.

5.3. בחינת הבקשה והתוכנית

א. הוועדה תבחן את בקשת ההורים ואת המסמכים שהוגשו לרבות התוכנית המוצעת, דוח ביקור הבית וכל מסמך אחר.
ב. כאשר הבקשה מוגשת עבור ילד שכבר קיבל פטור, תבחן הוועדה האם עמדו בכל הדרישות של הוראות חוזר מנכ"ל זה.
ג. יו"ר הוועדה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לזמן את המבקשים ואת הילד לישיבת הוועדה. כאשר זימן יו"ר הוועדה את המבקשים והילד לישיבת הוועדה, חובה עליהם להגיע. במקרה שבו לא יגיעו לדיון, מנהל המחוז רשאי לדחות את הבקשה.
ד. הוועדה רשאית לבקש מידע ובכלל זה מסמכים, חוות דעת ממסגרות חינוך, רשויות חינוך מקומיות ופנימיות וכן החלטות שהתקבלו בעניינו.
ה. הוועדה רשאית להעביר למבקשים הערות, בקשות לתיקונים, להשלמות, לחוות דעת מומחים.
ו. קיום המבוקש על ידי הוועדה יהיה תנאי להמשך בחינת הבקשה. אם המבוקש לא יקוים כנדרש או בתוך פרק זמן סביר לפי קביעת הוועדה, ישקול מנהל המחוז את דחיית הבקשה.
ז. כאשר מתעורר חשד סביר לשלום ילד שהוגשה לגביו בקשה לפטור, הוועדה רשאית לפנות לרשויות הרווחה בכתב ולבקש קבלת התייחסות לאחד או לכל הסעיפים שלהלן:
- האם המשפחה מוכרת לרווחה?
- האם חלה לגבי המקרה המובא חובת דיווח?
- האם מתקיימים בעניין המשפחה או הקטין הליכים כלשהם לרבות הליכים משפטיים או ועדות ברשות (כגון ועדת תכנון וטיפול)?
- האם ידוע על מניע כלשהו שלא לאשר פטור מחוק לימוד חובה?

אם רשויות הרווחה יעבירו לידי הוועדה מידע אשר עולה ממנו כי קיים קושי במתן פטור, ישקול מנהל המחוז את דחיית הבקשה.

5.4. המלצות הוועדה

א. הוועדה תגיש למנהל המחוז חוות דעת בכתב הכוללת את המלצתה.
ב. חוות הדעת תכלול אחד מהפרטים האלה לפחות:
1. התניית מתן הפטור בתנאים שיש לקיימם מראש.
2. המלצה למתן פטור אשר תכלול התייחסות למשך הזמן למתן הפטור, לתנאים למתן הפטור, לדרכים לשמירת קשר עם משרד החינוך, ובכלל זה קיום קשר שוטף עם המבקשים או הילד ולוח מועדים למעקב.
3. המלצה לדחיית הבקשה אשר תכלול נימוקים לדחייה.

6. החלטת מנהל המחוז

א. מנהל המחוז ייתן את החלטתו לאשר או לדחות את הבקשה לפטור בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת חוות הדעת של הוועדה אלא אם סבר שיש להחזיר את הבקשה לדיון נוסף בוועדה.
ב. מנהל המחוז רשאי לקבוע בהחלטתו תנאים מקדימים כתנאי למתן הפטור.
ג. מנהל המחוז רשאי לקבוע בפטור תנאים שיש לקיימם לאחר נתינתו.
ד. מנהל המחוז יקבע בפטור את הדרכים שבהן יתבצע מעקב אחר קיום התוכנית.

ה. הפטור והאישור ללימוד בחינוך ביתי יינתנו עד תום שלב החינוך שעבורו הוגשה הבקשה, בהתאם לסעיף 9 להלן. מנהל המחוז יקבע בהחלטתו את הדרכים לשמירת קשר ואת לוח המועדים למעקב במהלך תקופת האישור.

7. הודעה בדבר החלטת מנהל המחוז בבקשה

א. מנהל המחוז יודיע בכתב למבקשים על החלטתו לאשר או לדחות את הבקשה לפטור. העתק ההודעה יישלח אל מנהל מוסד החינוך שבו רשום הילד וכן אל מנהל מחלקת החינוך והקב"ס ברשות המקומית שבה מתגורר הילד.

ב. הודעה על דחיית בקשה תכלול את הטעמים שבגינם נדחתה הבקשה, ותציין כי המבקש רשאי להגיש השגה, כאמור בסעיף 14 להלן, אל המנהל הכללי של משרד החינוך, באמצעות הממונה הארצי על החינוך הביתי.

ג. מנהל מוסד החינוך שבו רשום ילד שקיבל אישור ללימוד בחינוך ביתי ימשיך לרשום אותו במצבת התלמידים כתלמיד בחינוך ביתי, לצורך קבלת השירותים המגיעים לו לפי חוזר זה.

8. התנאים החלים עם מתן הפטור

כאשר מנהל המחוז החליט על מתן פטור, ומבלי לגרוע מסמכותו לקבוע תנאים כאמור בסעיף 6 לעיל, על הפטור יחולו כל התנאים האלה:

א. כל תנאי שקבע מנהל המחוז עם מתן הפטור.

ב. דיווח על התקדמות הילד ועל עמידה בתוכנית שנקבעה.

ג. שמירה על קשר עם משרד החינוך, בדרכים שקבע מנהל המחוז.

ד. ילד שקיבל אישור רשאי להשתתף בתוכניות אשר מיועדות לתלמידי המוסד בו הוא רשום או בתוכניות במימון משרד החינוך, אף אם היא אינה חלק מפעילות של מוסד חינוך כלשהו. בכלל זה הילד רשאי לקחת חלק או להשתתף בהצגות, במסיבות כיתה, בתחרויות ספורט, בפעילויות דיגיטליות לרבות למידה מרחוק, בטיולים, בסיורים וכיוצא באלה, אשר היציאה אליהם או ההשתתפות בהם היא במסגרת פעילות הגן, הכיתה או בית הספר, תוכניות לתלמידים מחוננים או מצטיינים וכדומה.

ה. ילד שקיבל אישור רשאי להשתתף במבחן לאיתור תלמידים מחוננים או במבחן לאיתור כלשהו המיועד לתלמידי מערכת החינוך.

ו. ילד שקיבל אישור רשאי ללמוד במסגרות קבוצתיות חלופיות ובכלל זה בית ספר שייעודו הכנה לבחינות בגרות. יובהר כי אין מניעה שהתלמיד ילמד לקראת בחינות הבגרות במסגרת ביתית, לפי התוכנית שאושרה לו, וייגש לבחינות הבגרות.

ז. ילד שקיבל אישור לא יוכל לקבל תעודה לסיום שנה או לסיום 12 שנות לימוד מהמוסד בו הוא רשום, מלבד החלטת מנהל המחוז על מתן הפטור והאישור, ותעודת בגרות אם עמד בכל התנאים הנדרשים לזכאות לתעודת בגרות במסלול אקסטרני.

ח. אם מתעורר חשד סביר לשלום ילד במהלך התקופה שאושר לו פטור, רפרנט רשות החינוך המקומית, הרפרנט המחוזי או ממונה על הביקור הסדיר במחוז ידווח בכתב לרשויות הרווחה ויבקש לקבל התייחסות לאחד או לכל הסעיפים שלהלן:

1. האם המשפחה מוכרת לרווחה?
2. האם חלה לגבי המקרה המובא חובת דיווח?
3. האם מתקיימים בעניין המשפחה או הקטין הליכים כלשהם לרבות הליכים משפטיים או ועדות ברשות (כגון ועדת תכנון וטיפול)?
4. האם ידוע על מניע כלשהו שלא לאשר פטור מחוק לימוד חובה?

ט. הרפרנט המחוזי רשאי ליזום ביקור בית במהלך תקופת הפטור, לפי שיקול דעתו הבלעדית. אם ההורים לא יאפשרו ביקור בית, הדבר יהווה שיקול לאי־חידוש הפטור או לביטולו.
י. הרפרנט המחוזי רשאי ליזום דיון נוסף בוועדה אם הוא סבור כי הנסיבות השתנו באופן מהותי מאז אישור הבקשה לפטור. הוועדה תהיה רשאית לזמן את הילד ואת המבקשים, לבקש לשנות את התוכנית החינוכית, לרבות בקשת אבחונים וחוות דעת פסיכולוגיות, רפואיות וכיו"ב.

9. תוקפו של הפטור

א. תוקף הפטור יהיה עד תום שלב החינוך עבורו התבקש. הפטור מהווה אישור ללימוד בחינוך ביתי שתוקפו זהה לתוקף הפטור.
ב. הפטור והאישור יהיו בתוקף רק כאשר הילד מתגורר בתחומי מדינת ישראל. תוקפו של הפטור שניתן יפקע במקרה שבו הילד שוהה מחוץ לישראל במשך תקופה העולה על שלושה חודשים ברצף או שנמצא ששהותו בישראל אינה רציפה, ופרק הזמן שהילד שוהה בחו"ל עולה על פרק הזמן שבו הילד שוהה בישראל.

10. חובות המבקשים עם קבלת האישור ללימוד בחינוך ביתי

המבקשים מתחייבים לקיים כל תנאי מהתנאים שבמילויים הותנה האישור וכן כל תנאי מהתנאים והחובות שמוטלים עליהם לפי כל דין ולפי הוראות חוזר זה.
א. לדווח לרפרנט המחוזי על יישום התוכנית שהוגשה ועל התקדמות הילד בהתאם ליעדים שהוגדרו.
ב. למלא את כל ההנחיות והסייגים שנקבעו בעת מתן הפטור.
ג. לשתף פעולה במהלך תקופת הפטור עם מנהל המחוז, הרפרנט המחוזי וחברי הוועדה.
ד. להודיע לרפרנט המחוזי על שינוי במקרה שהתחלף המבוגר האחראי לחינוכו של הילד אשר נמצא עם הילד בכל אחד מימות השבוע מהפרטים שנמסרו עם הגשת הבקשה לפטור. ההודעה תימסר בתוך 14 ימים ותכלול את פרטי המבוגר המחליף.
ה. להודיע לרפרנט המחוזי ולמנהל מחלקת החינוך שבו קיבל את הפטור על שינוי בכתובת המגורים במקרה של מעבר דירה. ההודעה תימסר בכתב בתוך 14 יום בצירוף צילום ספח תעודת הזהות המעודכן. במקרה שבו כתובת המגורים החדשה נמצאת בתחומו הגאוגרפי של מחוז אחר מהמחוז שבו התקבל הפטור, יש להודיע על כך בכתב בתוך 14 יום גם אל מנהל המחוז הגאוגרפי שאליו עבר הילד ואל מנהל מחלקת החינוך ביישוב שבתחומו עבר הילד להתגורר. אי־מתן הודעה כאמור ישמש עילה לביטול פטור.

11. פקיעת תוקפו של הפטור

א. הפטור יפקע בתום שלב החינוך שעבורו ניתן.
ב. תוקפו של הפטור שניתן יפקע במקרה שבו הילד שוהה מחוץ לישראל במשך תקופה העולה על שלושה חודשים ברצף או שנמצא ששהותו בישראל אינה רציפה ופרק הזמן שהילד שוהה בחו"ל עולה על פרק הזמן שבו הילד שוהה בישראל.
ג. במקרה של מעבר למקום מגורים בכתובת מגורים אחרת, מבלי לתת על כך הודעה לרפרנט המחוזי ולמנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית ובמקרה

הצורך אף עדכון למנהל המחוז הגאוגרפי שאליו עבר הילד ואל מנהל מחלקת החינוך ביישוב שבתחומו עבר הילד להתגורר בהתאם לכללים בסעיף 10ה, יפקע מועד הפטור בתוך 30 יום.
מרגע פקיעת הפטור חלה על ההורים חובה לרשום את ילדם למוסד חינוך מוכר, בהתאם לחוק לימוד חובה. ההורים רשאים להגיש בקשה חדשה לפטור לפני מועד פקיעת הפטור המצוי ברשותם.

12. עילות לביטול פטור שניתן

א. מנהל המחוז רשאי לבטל את הפטור שניתן בשל אחד או יותר מהתנאים האלה:
1. אם נוכח שלא התקיים או חדל להתקיים אחד או יותר מהתנאים למתן הפטור לפי הוראות חוזר זה ובכלל זה סעיף 8 לעיל.
2. אם נוכח כי לא התקיים או חדל להתקיים תנאי מהתנאים שבמילויים הותנה הפטור או שתוכנית החינוך הביתי שאושרה אינה מיושמת בחלקה או במלואה על ידי המבקשים.
3. לא נמסר דיווח לרפרנט המחוזי לחינוך ביתי במהלך תקופת הפטור בהתאם לסעיף 10 א או בהתאם לבקשת המפקח או הרפרנט לחינוך ביתי .
4. סירוב המבקשים לשתף פעולה עם גורמים במשרד החינוך או עם חברי הוועדה ובכלל זה סירוב להתיר ביקור של נציג הוועדה במהלך שנת הלימודים.
5. קבלת מידע שממנו עולה כי קיימת מניעה להמשך מתן הפטור.
6. אם נוכח שקיים חשש לאי־התקדמותו של הילד בהתאם לתוכנית החינוך הביתי או קיים חשש ביחס למצבו הרגשי.
7. אם לא השתכנע כי הילד מקבל חינוך שיטתי המקנה לו מענה לסך צרכיו הכולל מיומנויות למידה וידע, מיומנויות וכישורים חברתיים ורגשיים.
8. אם לא התקבלה הודעה על מעבר למקום מגורים אחר, מבלי לגרוע באמור בהתאם לסעיף 10ה לעיל.

ב.טרם קבלת החלטה על ביטול הפטור יערוך מנהל המחוז שימוע בכתב לבעל הפטור: מנהל המחוז ישלח התראה בכתב שבה יודיע למבקשים כי הוא שוקל לבטל את הפטור, יפרט את הנימוקים לכך ויאפשר למבקשים להביא את התייחסותם בכתב לאמור בתוך 14 יום.
ג.בכל החלטה על ביטול פטור, תכלול ההחלטה את הנימוקים שבגינם ניתנה.

13. הודעה בדבר החלטת מנהל המחוז על ביטול הפטור

א.מנהל המחוז יודיע בכתב למבקשים על החלטתו לבטל את הפטור שניתן. העתק ההודעה יישלח אל מנהל המחלקה לחינוך ואל הקב"ס ברשות המקומית;
ב.ההחלטה תכלול את הנימוקים שבגינם בוטל הפטור, ותציין כי המבקש רשאי להגיש השגה אל המנהל הכללי של משרד החינוך, כאמור בסעיף 14 להלן.
ג.עם ביטול הפטור חלה על ההורים החובה לרשום את ילדם למוסד חינוך מוכר, בהתאם להוראות סעיף 15(א) להלן.

14. השגה על החלטת מנהל מחוז

במקרה של דחיית הבקשה לפטור או ביטול הפטור על ידי מנהל המחוז, רשאים המבקשים להגיש השגה בכתב בתוך 14 יום מהיום שבו נשלחה אליהם ההחלטה על דחיית הבקשה או על ביטול הפטור. ההשגה תוגש באמצעות ממונה חינוך ביתי ארצי בפורטל הורים אל המנהל הכללי, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים כולל כל המסמכים שהוגשו במסגרת הבקשה המקורית לפטור וכולל החלטת מנהל המחוז.

המנהל הכללי רשאי לקבל כל החלטה.

15. חזרת הילד למוסד חינוך

א. עם פקיעת תקופת הפטור או עם ביטולו על ידי מנהל המחוז, על ההורים לוודא שהמוסד בו הוא רשום ערוך לקליטתו ולהקפיד על ביקורו הסדיר במוסד זה, או במוסד אחר לפי בחירתם בכפוף לאילוצי המערכת, בהתאם לחוק לימוד חובה.

ב. הורים המבקשים להחזיר את ילדם ללמידה במוסד חינוך מוכר, יודיעו על החלטתם לרפרנט המחוזי ולמנהל מחלקת החינוך ברשות שבה הם מתגוררים, ולאחר מכן ירשמו את ילדם למוסד חינוך מוכר.

ג. הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך וברשות יסייעו ברישומו של הילד כתלמיד במוסד חינוך מתאים.

ד. הגורמים הרלוונטיים בבית הספר יסייעו בקליטתו הלימודית, הרגשית והחברתית של התלמיד במוסד החינוך וילוו את תהליך קליטתו.